

1500974-31.2022.8.26.0603

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Camila Paiva Portero

Comarca: Araçatuba

Foro: Foro de Araçatuba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/12/2022

... na inicial, o réu praticava o tráfico de drogas. Isso porque o acusado foi encontrado com diversas porções de drogas, bem como com apetrechos característicos do tráfico, e confessou, tanto em juízo, quanto em sede policial, a posse dos entorpecentes e sua intenção de vendê-los.

Quanto à confissão do acusado, tem-se entendido que: "A confissão livre, espontânea e não posta ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Araçatuba

Foro de Araçatuba

2ª Vara Criminal

Praça Maurício Martins Leite, 60, Araçatuba-SP - cep 16015-560

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500974-31.2022.8.26.0603 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500974-31.2022.8.26.0603

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2182961/2022 - CPJ ARAÇATUBA PLANTÃO, 25981044 - CPJ

ARAÇATUBA PLANTÃO, 2182961 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER10

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EVANDRO TEIXEIRA VALENTIN

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Camila Paiva Portero

Vistos.

EVANDRO TEIXEIRA VALENTIN foi denunciado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo como incurso nas penas do artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, porque, segundo consta, no dia 06 de julho de 2022, por volta das 20h00, na Travessia Itatiaia, 50, no Conjunto Habitacional Castelo Branco, nesta cidade e comarca, tinha em depósito, sem autorização legal ou regulamentar, para fins de tráfico, 15,01g do composto tetrahydrocannabinol, constituinte ativo do vegetal Cannabis sativa L, substância entorpecente conhecida por maconha, e 155,42g de Benzoilmetilecgonina, substância entorpecente vulgarmente conhecida por cocaína, em pedras de crack, e porque, na mesma ocasião e circunstâncias, ele trazia consigo e

tinha em depósito, sem autorização legal ou regulamentar, também para fins de tráfico, 182,18g dessa última substância, em pó, drogas essas capazes de causar dependência, consoante demonstram os laudos de exame químico-toxicológico de fls. 87/89, 90/92 e 93/95.

O réu foi citado (fls. 154) e apresentou defesa prévia (fls. 132/138). A denúncia foi recebida no dia 19 de setembro de 2022 (fls. 149/150).

Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas arroladas em comum, sendo que, ao final, o réu foi interrogado e teve sua prisão preventiva revogada (fls. 184/185).

Nos debates orais, o Ministério Público pugnou pela condenação do réu, nos termos da denúncia, observando a primariedade e os bons antecedentes. Já a Defesa requereu a aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas e da atenuante da confissão espontânea, bem como a fixação do regime inicial aberto ou semiaberto (fls. 184/185 - mídia audiovisual).

É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO.

No mérito, a ação é procedente.

A materialidade delitiva ficou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 07/08), boletim de ocorrência (fls. 14/16), auto de exibição e apreensão (fls. 19/20), laudos de constatação prévia de entorpecente (fls. 27, 28 e 29), laudos de exame químico-toxicológico (fls. 87/89, 90/92, 93/95, 96/98 e 99/101) e pelas demais provas produzidas nos autos.

A autoria, de igual modo, é inequívoca e recai seguramente sobre o acusado.

Vejamos:

Em juízo, a testemunha André Savério da Silva, policial militar, disse que havia uma série de denúncias de que o réu guardava drogas em sua casa e as vendia. Os policiais já o tinham abordado várias vezes no bairro, porém nunca encontraram drogas com o acusado. Contudo, na ocasião dos fatos, o réu estava saindo de sua casa e, quando avistou a viatura policial, jogou um saco plástico no chão, o que levou os policiais a abordarem-no. Com ele, foram encontrados em seu bolso R\$ 240,00 e 07 porções de cocaína e no saco plástico havia mais 10 porções da mesma droga. O réu também lhes informou, ao ser indagado, que havia mais drogas e uma balança de precisão num buraco do sofá de sua casa. Os policiais entraram na casa para averiguar e, de fato, encontraram no sofá mais 187 porções idênticas às encontradas anteriormente, 04 porções de pasta-base e a balança de precisão; numa estante, foi encontrada 01 porção de maconha e o acusado disse que era para seu consumo próprio, tendo em vista que é usuário; na cozinha, foram encontrados um liquidificador, um prato e uma colher com resquícios de cocaína. O réu confessou a venda de drogas e disse que cada porção era vendida por R\$ 20,00. Na casa, as buscas foram acompanhadas pela esposa do acusado e, posteriormente, pelo advogado dele. Conhecia o réu há alguns meses, devido às abordagens anteriores (fls. 182). Por sua vez, a testemunha José Carlos da Silva corroborou a versão contada por seu colega de farda. Acrescentou que as denúncias só diziam que as drogas eram guardadas na Rua Itatiaia, numeral 50, não especificavam as características da casa (fls. 183).

Em interrogatório judicial, o réu Evandro Teixeira Valentin confessou a autoria dos fatos, porém disse que estava dentro da sua casa no momento da abordagem e não jogou o saco plástico no chão. Na ocasião, os policiais apareceram em sua casa, o mandaram sair e encontraram com ele as 17 porções de cocaína, sendo que uma estava aberta, pois ele estava usando-a. Dentro de sua casa havia mais um pedaço da porção de cocaína que ele estava usando e, em cima do armário, estavam as 187 porções de cocaína que ele havia pegado no dia anterior para conseguir pagar suas dívidas, mas ainda não havia vendido nenhuma. Ele tinha uma balança de precisão para pesar as drogas que seriam vendidas, uma vez que não tinha prática com isso. Todas as drogas encontradas pelos policiais eram dele. Disse que uma semana antes dos fatos foi abordado pelos policiais que testemunharam em juízo e eles lhe disseram que iriam prendê-lo. Pegou as drogas para vendê-las, porque possui dois filhos, um deles é autista e estava passando por dificuldades financeiras. Recebe R\$ 630,00 de auxílio do governo por ter deficiência na perna e no braço. É usuário de drogas. Tinha a intenção de vender as drogas que estavam em sua residência, porém se arrepende

muito (fls. 186).

Como se observa, os elementos probatórios colhidos ao longo da instrução demonstram que na ocasião narrada na inicial, o réu praticava o tráfico de drogas. Isso porque o acusado foi encontrado com diversas porções de drogas, bem como com apetrechos característicos do tráfico, e confessou, tanto em juízo, quanto em sede policial, a posse dos entorpecentes e sua intenção de vendê-los.

Quanto à confissão do acusado, tem-se entendido que: "A confissão livre, espontânea e não posta em dúvida por qualquer elemento dos autos é suficiente para a condenação, máxime quando corroborada por outros elementos" (Código de Processo Penal Interpretado, Júlio Fabbrini Mirabete, 7. ed., Editora Atlas S/A - São Paulo, 2.000, pág. 469).

A esse respeito, trago à colação: "A confissão, já chamada rainha das provas, é peça valiosa na formação do convencimento judicial. Toda vez que surgir de maneira espontânea, traduzindo a assunção da responsabilidade, é afastada a mais remota hipótese de auto-imputação falsa, constitui elemento valioso para justificar a condenação" (RJDTACRIM 40/221).

Assim, a confissão do réu e os depoimentos dos policiais militares, juntamente ao cenário fático que envolveu a prisão do denunciado, permitem concluir que a substância entorpecente apreendida era destinada ao tráfico ilícito.

Aqui, cabe lembrar que, na valoração da prova, os relatos seguros e insuspeitos dos policiais devem preponderar sobre as palavras (suspeitas, por razões óbvias) do acusado. Os policiais não estão impedidos de depor e seus depoimentos devem ser valorados como quaisquer outros, até porque prestaram depoimentos coesos, sob o crivo do contraditório e gozam de idoneidade, especialmente porque não se demonstrou que tivessem interesse concreto de incriminar indevidamente os réus, de modo que seus depoimentos constituem meio de prova idôneo para embasar a condenação. Nesse sentido: "Tráfico de Drogas, corrupção ativa e receptação -

Preliminar pleiteando a permissão para recorrer em liberdade - Réu que respondeu preso ao processo - Manutenção dos motivos ensejadores da decretação da prisão

preventiva - Preliminar afastada - Recurso defensivo pleiteando a absolvição por

insuficiência probatória - Impossibilidade - Depoimentos dos policiais coerentes e sem desmentidos, corroborados pelos demais elementos de prova - Pedido para que a

conduta referente ao crime de receptação seja desclassificada para a modalidade

culposa - Incabível - Modalidade dolosa bem configurada - Condenação mantida -

Dosimetria - Primeira fase - Penas-bases fixadas 1/6 acima do mínimo legal - Maus

antecedentes bem documentados nos autos - Segunda fase - Réu triplamente

reincidente - Ausência de confissão - Pena intermediária majorada em 1/4 -

Majoração à razão de 1/3 para o crime de receptação, em razão da reincidência

específica - Terceira Fase - Impossibilidade de aplicação da causa de diminuição da

pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, uma vez que o recorrente é

reincidente - Mantida a fixação de regime inicial fechado para início de

cumprimento da pena - Detração penal que deve ser analisada pelo Juízo da Execução

- Inaplicável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de

direitos - Recurso não provido" (TJSP; Apelação Criminal 1502181-

06.2021.8.26.0537; Relator (a): Fátima Vilas Boas Cruz; Órgão Julgador: 4ª Câmara

de Direito Criminal; Foro de São Bernardo do Campo - 2ª Vara Criminal; Data do

Julgamento: 03/08/2022; Data de Registro: 03/08/2022).

"APELAÇÃO - Art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 - Sentença condenatória - Pedido de

absolvição por insuficiência probatória - Descabimento - Materialidade e autoria

bem comprovadas - Apelante detido em flagrante, na posse de 51g de maconha, após

denúncia anônima integralmente confirmada pela ação policial - Validade dos

testemunhos policiais como meio de prova, ausentes indícios de que queiram

prejudicar o apelante - Pedido de redução da pena - Acolhimento - Aplicação da

minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 - Réu primário, de bons

antecedentes, não dedicado a atividades ilícitas e que não integra organização

criminosa - Redução de 2/3 - Pena corporal reduzida para 1 ano e 8 meses de

reclusão, e pena pecuniária reduzida para 166 dias-multa, no valor unitário mínimo

- Fixação de regime inicial aberto para cumprimento da pena - Art. 33, § 2º, alínea

c, do Código Penal - Substituição da pena privativa de liberdade por duas penas

restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade, por igual período, e prestação pecuniária no valor de 1 salário mínimo – Art. 44, § 2º, do Código Penal – Apelação parcialmente provida” (TJSP; Apelação Criminal 1500217-38.2021.8.26.0129; Relator (a): Renato Genzani Filho; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Casa Branca - 1ª Vara; Data do Julgamento: 03/08/2022; Data de Registro: 03/08/2022).

Assim, comprovada a autoria e materialidade delitiva do delito em tela, de rigor a procedência da ação a fim de condenar o réu pela prática do crime de tráfico de drogas descrito na denúncia.

Passo a dosar a pena.

Na primeira fase, atenta às circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal, c.c. o art. 42, da Lei nº 11.343/06, observo que o réu possui bons antecedentes, tendo em vista que, segundo o entendimento do Col. Superior Tribunal de Justiça, a condenação anterior pelo artigo 28 da Lei nº 11.343/06 não configura Maus Antecedentes: “Ademais, este Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que se revela desproporcional o reconhecimento da reincidência em virtude de anterior condenação pelo delito previsto no art. 28, da Lei n. 11.343/2006. Nesse contexto, se os efeitos da reincidência decorrentes de anterior condenação por posse de drogas para uso próprio devem ser afastados, com mais razão ainda os relativos aos Maus Antecedentes, à personalidade do agente e à conduta social, como na espécie. Precedentes” (AgRg no AREsp 1679045/AC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 02/06/2020). Contudo, aplico a pena acima do mínimo legal, em razão da quantidade e da natureza das drogas apreendidas (204 porções de cocaína em pó, pesando 182,18g; 04 porções de cocaína em pedras de crack, pesando 155,42g; e 01 porção de maconha, pesando 15,01g - fls. 27, 28 e 29), perfazendo 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase, reconheço a atenuante da confissão espontânea e reduzo a pena em 1/6, resultando em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Ausentes outras circunstâncias agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase, não se aplica a causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 em razão da expressiva quantidade e da variedade de drogas apreendidas, bem como pelo não preenchimento dos requisitos do benefício pelo réu, já que não se pode negar sua dedicação às atividades criminosas, tendo em vista as diversas denúncias de que o acusado se dedica ao tráfico de entorpecentes e por ele ter admitido estar desempregado e fazer apenas “bicos”. Desse modo, torno a pena definitiva, fixando-a em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. Cada dia-multa é fixado no mínimo legal da época dos fatos (CP, art.49), atualizados a partir do trânsito desta em julgado, eis se tratar de dívida de valor (Lei nº 9.268/96).

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal movida pela Justiça Pública para condenar o réu EVANDRO TEIXEIRA VALENTIN à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa por ter praticado a conduta descrita no artigo 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06.

Derradeiramente, anote-se que a pena carcerária deverá ser cumprida em regime inicial fechado, sendo inviável a aplicação do disposto no artigo 387, §2º do Diploma Processual Penal, tendo em vista a impossibilidade, ao menos neste momento processual, de verificação dos requisitos de que trata o artigo 112 da Lei 7.210/84. Isso porque, a competência para a concessão de progressão de regime, com fundamento no artigo 66, III, b, da LEP, é do R. Juízo das Execuções Criminais, uma vez que o tempo de prisão e a quantidade da pena não são os únicos fatores a serem considerados na fixação de regime inicial. Este é o entendimento deste E. Tribunal: “Em observância à nova redação do art. 387, §2º, do Código de Processo Penal, com a redação alterada pela Lei 12.736/2012, não autorizaria, só por si, a alteração do regime prisional mais gravoso (...) Entendo que deve ser submetida ao Juízo das Execuções a análise dos requisitos subjetivos e objetivos para a obtenção de benefícios” (TJSP - Apelação nº 0032938-80.2012.8.26.0114 - 10ª Câmara de Direito Criminal Des. Rel. Francisco Bruno j. 18/04/2013).

Tendo em vista que o réu teve sua prisão preventiva revogada ao final da audiência

de instrução e julgamento, faculto-lhe o direito de recorrer em liberdade.
Em observância ao disposto no artigo 72, da Lei nº 11.343/06, oficie-se à autoridade policial, autorizando-a a proceder à incineração das drogas apreendidas nestes autos, observando-se o disposto no artigo 32, §1º, da lei.
Após o trânsito em julgado desta, lance-se o nome do réu no rol de culpados e expeça-se o competente mandado de prisão.
Considerando que o sujeito passivo do delito aqui analisado é a sociedade, deixo de fixar valor mínimo para a reparação dos danos causados (artigo 387, IV, CPP).
P.R.I.C.

Araçatuba, 15 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA